



PUTUSAN

Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SUSANTI MEGAH, yang diwakili oleh Direktur Utama, Hermawan Santoso, berkedudukan di Jalan Dupak Rukun Nomor 71-73, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Uus Mulyaharja, S.H., M.H., M.Kn., CLA, dan kawan-kawan, Para Advokat pada MMP Law, beralamat di Menara IGS, Jalan Embong Gayam Nomor 17, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;

Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;

L a w a n

SUTOPO, bertempat tinggal di Pecangaan, RT 003, RW 001, Kelurahan Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novita Fajar Ayu Wardhani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Hukum NFAW, beralamat di Jalan W.R. Supratman Nomor 39, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023;

Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, c.q. DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 8-9, Jakarta;
Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pendaftar Pertama Merek KAPAL dan Lukisan untuk jenis barang garam konsumsi beryodium di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek KAPAL dan Lukisan milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek PERAHU KUNO, Kelas 30, Daftar Nomor IDM000964871, tanggal penerimaan 3 Juli 2020 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek KAPAL dan Lukisan milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai pihak beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek PERAHU KUNO, Kelas 30, Daftar Nomor IDM000964871, tanggal penerimaan 3 Juli 2020;
6. Membatalkan pendaftaran merek PERAHU KUNO, Kelas 30, Daftar Nomor IDM000964871, tanggal penerimaan 3 Juli 2020 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan merek PERAHU KUNO, Kelas 30, Daftar Nomor IDM000964871, tanggal penerimaan 3 Juli 2020 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* (*exceptio gemis aanhoeda nigheid* /diskualifikasi);
2. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Semarang telah memberi Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI-Merek/2022/PN Niaga Smg., tanggal 26 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Januari 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2023 sebagaimana tertera dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-HKI-Merek/K/2023/PN Smg., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-HKI-Merek/2022/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SUSANTI MEGAH tersebut untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 4/Pdt.Sus-HKI-Merek/2022/PN Niaga Smg., tanggal 26 Januari 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pendaftar Pertama Merek KAPAL dan Lukisan untuk jenis barang garam konsumsi beryodium di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek KAPAL dan Lukisan milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek PERAHU KUNO, Kelas 30, Daftar Nomor IDM000964871, tanggal penerimaan 3 Juli 2020 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek KAPAL dan Lukisan milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai pihak beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek PERAHU KUNO, Kelas 30, Daftar Nomor IDM000964871, tanggal penerimaan 3 Juli 2020;
6. Membatalkan pendaftaran merek PERAHU KUNO, Kelas 30, Daftar Nomor IDM000964871, tanggal penerimaan 3 Juli 2020 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan merek PERAHU KUNO, Kelas 30, Daftar Nomor IDM000964871, tanggal penerimaan 3 Juli 2020 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi diterima tanggal 8 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Februari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

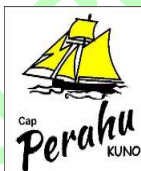
- Bahwa Penggugat adalah pemegang merk dan pendaftar pertama (*first to file*) atas merek dagang CAP KAPAL dan Lukisan di Indonesia sejak penerimaan yakni 16 Maret 1992 (*filing date*) dengan Nomor Pendaftaran 273021 untuk melindungi barang dalam kelas 30, dengan jenis barang garam meja beryodium;



- Bahwa Penggugat mendalilkan Merek PERAHU KUNO, kelas 30, Daftar Nomor IDM000964871 tanggal penerimaan 3 Juli 2020 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek KAPAL dan Lukisan milik Penggugat dan Tergugat sebagai pihak berikhtikad tidak baik dalam mendaftarkan Merek PERAHU KUNO, kelas 30 Daftar Nomor IDM000964871 tanggal 3 Juli 2020;



Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2023



- Bahwa apabila disandingkan kedua merek tersebut, maka Merek Perahu Kuno" milik Tergugat baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan huruf atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, tidak sama dengan merek "Cap Kapal dan Lukisan" milik Penggugat. Pada kedua merek mempunyai persamaan dalam penggunaan warna kuning, akan tetapi cara penempatan warna kuning tersebut berbeda, oleh Tergugat digunakan untuk warna perahu dengan latar putih, sedangkan pada merek Penggugat warna kuning digunakan untuk warna latar belakang dan sedikit untuk warna kapal yang dominan warna hitam serta gambar kapalnya juga berbeda, sehingga apabila konsumen melihat kedua merek tersebut yang ditempatkan pada ruangan/tempat yang berbeda tidak akan menimbulkan kebingungan, sehingga tidak akan mengecoh konsumen. Demikian juga dengan bunyi ucapan, bunyi ucapan Merek "PERAHU KUNO" milik Tergugat tidak sama dengan bunyi ucapan "CAP KAPAL dan Lukisan" milik Penggugat;
- Bahwa dengan demikian merek PERAHU KUNO milik Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek "CAP KAPAL dan Lukisan" milik Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SUSANTI MEGAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SUSANTI MEGAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2023